

보도시점 2025. 5. 20.(화) 12:00 / 배포 2025. 5.20.(화) 08:30
<5.21.(수) 조간>

경상북도개인택시운송사업조합 구미시지부 사업자단체 금지행위 제재

- 조합원의 개인택시운송사업 면허 거래 제한 행위에 대해 시정명령 -

공정거래위원회(위원장 한기정, 이하‘공정위’)는 경상북도개인택시운송사업조합 구미시지부(이하 ‘구미시지부’)가 개인택시운송사업 면허 거래 시 구미시지부를 통하여서만 거래하도록 하고, 이를 준수하지 아니한 경우 불이익을 제공한 행위에 대하여 시정명령(행위금지명령, 구성사업자 통지명령)을 부과하였다.

구미시지부는 구성사업자의 개인택시 면허 양도·양수 거래를 중개하기로 결정하고, 구미시지부 외 거래를 통해 면허를 양수한 자의 회원가입을 영구히 금지하기로 하는 등 구성사업자의 사업활동을 방해하였다.

개인택시운송사업자는 독립된 사업자로서 사업활동 종료를 위해 사업권 거래 시기 및 거래 상대방 등을 자유로이 선택할 수 있어야 함에도 구미시지부가 이를 방해한 행위를 적발·시정한 것으로 관련 업계에 준법의식을 높이고 공정한 거래질서 확립에 기여했다는 점에서 의의가 있다.

공정위는 앞으로도 경쟁 질서를 저해하는 사업자단체의 행위에 대하여 지속적으로 감시하는 한편, 관련 법 위반 사항이 적발될 경우 원칙에 따라 엄중하게 제재할 계획이다.

<붙임> “구미시지부의 사업자단체금지행위에 대한 건” 세부 내용

담당 부서	대구지방공정거래사무소	책임자	소 장	김현철 (053-230-6301)
		담당자	총괄과장	정운학 (053-230-6310)
			조사관	박종언 (053-230-6311)
	운영지원과	담당자	조사관	이은일 (044-200-4203)

1**법 위반 내용**

- 구미시지부는 2017년 1월 경 구성사업자의 개인택시 면허 양도·양수 거래를 중개하기로 결정하고, 2017. 1. 11.부터 면허 거래 중개 업무를 개시*하였다.

* 구미시지부는 구성사업자가 개인택시 면허의 양도 희망 의사를 표시한 순서대로 순번 부여 및 '양도 신청자 명단'을 작성하고 순번에 따라 거래하도록 함

- 2018년 3월부터는 지부 외 거래*를 억제하기 위하여 지부 외 거래를 통해 면허를 양수한 자의 회원 가입을 영구 금지하기로 하고 지부 외 거래자 명단을 작성하는 등 지속적으로 관리하였다.

* 구미시지부의 중개를 거치지 아니한 개별적인 개인택시 면허 거래

- 또한, 2023년 8월 이후 부터는 지부 외 거래를 통해 개인택시 면허를 양도한 구성사업자에게는 임의탈퇴로 규정하여 가입금을 반환하지 아니하기도 하였다.

- 이러한 구미시지부의 행위는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제51조 제1항 제3호에 위반된다.

2**조치 내용**

- 공정위는 구미시지부에 대해 향후 법 위반행위가 재발하지 않도록 향후 행위금지명령을 부과하고, 구성사업자들이 인지할 수 있도록 통지명령을 부과하기로 결정*하였다.

* 구미시지부는 '24년 8월 경 관련 정관 조항을 수정·삭제하고, 불이익을 받았던 구성사업자에 대하여 가입금을 반환하는 등 법 위반행위를 자진 시정함

- 이번 조치는 구성사업자인 개인택시운송사업자가 사업종료를 포함한 영업활동을 자유롭게 결정할 수 있음에도 사업자단체가 특별한 사정없이 구성사업자의 사업권 거래 시기 및 거래 상대방 선택권을 제한하고 강제한 행위를 적발 · 시정하였다는데 의의가 있으며
 - 이러한 사업자단체의 사업권 거래시 관여 행위가 개인택시 면허의 거래가격 형성에도 영향을 미칠 개연성이 큰 만큼
 - 공정위는 사업자단체의 유사한 법 위반행위를 지속적으로 감시하고, 적발 시 법에 따라 엄중 제재할 예정이다.

[참고] 구미시지부 일반 현황 및 관련 법 규정

1. 일반 현황

(2024년도 말 기준, 단위: 명, 천 원)

단체명	설립일자	구성사업자 수	가입금	월회비
경상북도개인택시운송사업조합 구미시지부	1987. 4. 1.	1,280	1,700	11

2. 관련 법 규정 (「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」)

제51조(사업자단체의 금지행위) ① 사업자단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)
3. 구성사업자(사업자단체의 구성원인 사업자를 말한다. 이하 같다)의 사업내용 또는 활동을 부당하게 제한하는 행위
4. (생략)